

한국가스공사 상임감사위원

징계 요구

제 목 성실의무 위반 등

관 계 부 서 ㉠본부 ㉡하부

조 치 부 서 ㉢나처 ㉣다부

내 용

1. 사건 개요

㉡부는 0000. 00. 00.경 소모품비 예산으로 제빙기를 0원에 구매하였고, 0000. 00. 00. ~ 00. 00.경 ㉡부의 소모품비 예산으로 기계식 게이밍 키보드(“키보드”)를 개당 0원에 총 0개 구매하였으며, 각 구매전표는 당시 ㉡부장 E의 결재를 득하였다.

0000. 00.경 당시 ㉢지역본부 ㉡부 소속이었던 대리 C(이하 “C”), 대리 I(이하 “I”), 주임 F(이하 “F”), 과장 G(이하 “G”)이 모인 자리에서 I이 제빙기를 팔자고 제안하였고, 이에 C, F은 중고거래로 제빙기 판매를 시도하여 F이 0만원에 판매하였고, 판매금을 4명의 회식비로 사용하였다.

C은 0000. ~ 0000.경 합숙소의 비품인 침대 2세트와 안전화, 독서포인트, 기계식 키보드 등의 공사가 구매하거나 지급한 물품을 중고로 판매하였고, 겸직허가

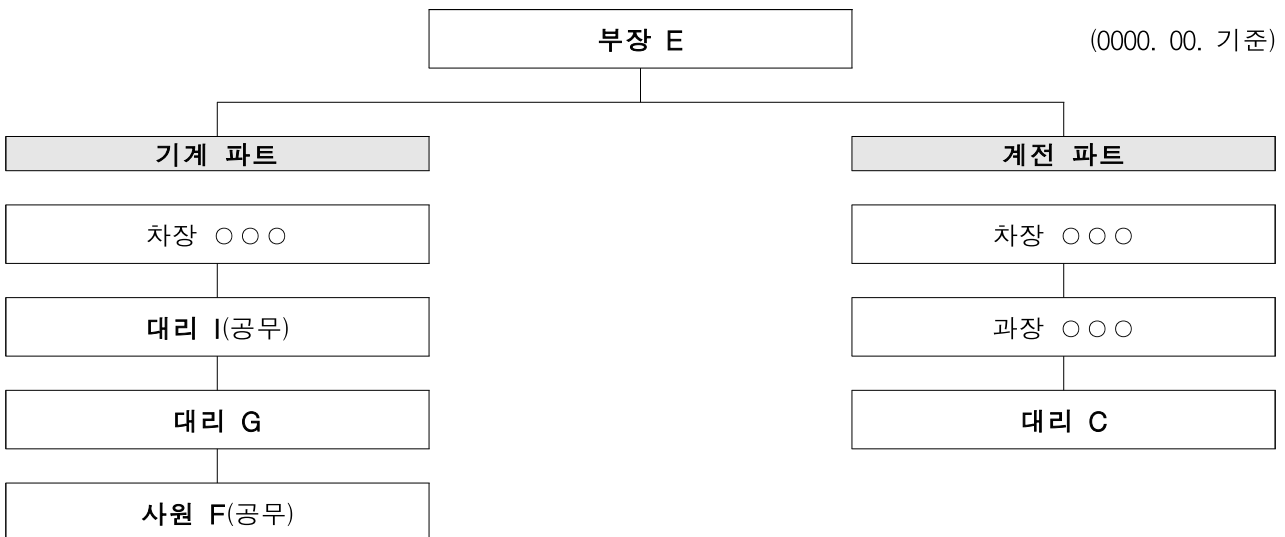
를 받지 않고 0000. 00. ~ 0000. 00.경 커피전문점 등에서 단기 근무하여 0회 총 0만원 상당의 급여를 수령하였으며, 0000. 00. ~ 0000. 00.경 중고거래로 전자제품 등을 구매 후 되팔아 총 0만원의 이익을 취하였고, 0000. 00. ~ 0000. 00. 기간동안 근무시간 중 중고거래 앱 상에 판매글을 작성·수정하는 등 0회 활동하여 근태를 위반하였다.

본 건의 관련자는 아래 표1과 같고, 행위 당시 ㉠부 조직도는 표2와 같다.

<표1 본 건 관련자 현황>

연 번	성 명	나 이(만)	입 사 일	직 위	㉠부 소속 기간
1	C	0세	0000. 00. 00.	대리	'00. 00. 00. ~ '00. 00. 00.
2	I	0세	0000. 00. 00.	대리	'00. 00. 00. ~ '00. 00. 00.
3	F	0세	0000. 00. 00.	주임	'00. 00. 00. ~ 현재
4	G	0세	0000. 00. 00.	과장	'00. 00. 00. ~ '00. 00. 00.
5	E	0세	0000. 00. 00.	특정직	'00. 00. 00. ~ '00. 00. 30.(당시 부장)
6	H	0세	0000. 00. 00.	과장	㉠지사 소속('00. 00. ~ '00. 00.)

<표2 행위 발생 당시 ㉠부 조직도>



2. 관련 법령 및 사규

가. 관련 법령

1) 「공직자의 이해충돌 방지법」 제13조(공공기관 물품 등의 사적 사용·수익 금지)에서 ‘공직자는 공공기관이 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하여서는 아니 된다. 다만, 다른 법령·기준 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다.’고 규정하고 있다.

2) 「공공기관의 운영에 관한 법률」 제37조(임직원의 겸직제한) 제1항에서 ‘공기업·준정부기관의 상임임원과 직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못한다.’라고 규정하고 있다. 그리고 동법 시행령 제25조(임직원의 겸직제한)에서 ‘영리를 목적으로 하는 업무의 범위에 대하여는 「국가공무원 복무규정」 제25조의 규정을 준용한다.’라고 규정하고 있다.

3) 「국가공무원 복무규정」 제25조(영리 업무의 금지) ‘공무원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 업무에 종사함으로써 공무원의 직무 능률을 떨어뜨리거나, 공무에 대하여 부당한 영향을 끼치거나, 국가의 이익과 상반되는 이익을 취득하거나, 정부에 불명예스러운 영향을 끼칠 우려가 있는 경우에는 그 업무에 종사할 수 없다.’라고 규정하고 있고, 제1호에서 ‘공무원이 상업, 공업, 금융업 또는 그 밖의 영리적인 업무를 스스로 경영하여 영리를 추구함이 뚜렷한 업무’를, 제4호에서 ‘그 밖에 계속적으로 재산상 이득을 목적으로 하는 업무’를 해당하는 업무로 규정하고 있다.

나. 관련 사규

1) 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무) 제1항에서 ‘직원은 법령과 공사의 제 규정을 준수하며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 성실히 완

수하여야 한다.’라고 규정하고 있고, 동 규정 제8조(금지사항) 제1호에서 ‘공사의 명예를 훼손하거나 공사에 손해를 초래하는 행위’, 제3호에서 ‘사장의 허가없이 자기 사업을 영위하거나 타인의 업무에 종사하는 행위’를 하여서는 안되는 행위로 규정하고 있다.

2) 공사 「인사규정」 제37조(성실의무)에서 ‘공사의 직원은 법령과 사규를 준수하며, 성실히 직무를 수행하여야 한다.’라고 규정하고 있다.

3) 공사 「임직원의 이해충돌 방지제도 운영지침」 제11조의2(공사 물품 등의 사적 사용·수익 금지)에서 ‘임직원은 법 제13조에 따라 공사가 소유하거나 임차한 물품·차량·선박·항공기·건물·토지·시설 등을 사적인 용도로 사용·수익하거나 제3자로 하여금 사용·수익하게 하여서는 아니 된다. 다만, 다른 법령·사규·지침 또는 사회상규에 따라 허용되는 경우에는 그러하지 아니하다.’고 규정하고 있다.

3) 공사 「임직원 외부겸직 관리지침」 제4조(임직원의 겸직제한) 제1항에서 ‘임직원은 공사 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못한다.’고 규정하고 있으며 제2항에서 ‘제1항에 따른 영리를 목적으로 하는 업무의 범위는 국가 공무원 복무규정 및 관련예규를 준용한다.’라고 규정하고 있다.

3. 위반행위

C은 0000. 00. 00. 공개경쟁채용 0기로 채용된 후 ㉠㉡지역본부 ㉢㉣지사, ㉤지역본부 ㉥지사를 거쳐 0000. 00. 00.부터 0000. 00. 00.까지 ㉦지역본부 ㉧부에서 근무한 후 0000. 00. 00.부터 현재까지 ㉨본부 ㉩부에서 근무 중인 자로서,

가. 공사 구매·지급 물품의 임의 판매 행위

C은 0000. 00.경 C, I, F, G(이하 “관련자들”)이 모인 자리에서 I이 제빙기를 보낼 기능 이상으로 사용하지 않는 것을 알고서 제빙기를 중고로 판매해 회식

비로 사용하자고 제안하자, 중고거래 앱에 판매글을 올려보겠다고 발언하고 0000. 00. 00.경 중고거래 앱에 제빙기 판매글을 게시한 후 F이 제빙기를 판매하자 판매글을 삭제하였으며, 0000. 00. 00.경 F이 제빙기 판매금으로 비용을 결제한 회식 자리에 참석하였다.

그리고 C은 0000. 00. 00. 00:00경 합숙소의 본인 방과 거실에 비치되어 있던 공사 비품인 침대 매트리스와 프레임(이하 “침대”) 2세트를 중고거래 앱에 세트당 0만원에 판매하겠다고 게시물을 작성하여 0000. 00. 00. 00:00경과 0000. 00. 00. 00:00경 2차례 총 0만원에 판매하였고,

0000. 00. 00. 00:00경에는 0000. 00. 00.경 공사에서 지급한 안전화를 0만원에 판매하겠다고 중고거래 앱에 판매글을 작성하여 0000. 00. 00. 00:00경 0원에 판매하였으며,

0000. 00. 00. 00:00경에는 미개봉된 키보드 0개를 각 0원에 판매하겠다고 중고거래 앱에 판매글을 작성하고 0000. 00. 00.경까지 1년 이상 게시하여 0000. 00. 경 키보드 1개를 사무실에서 반출하여 0만원에 판매하였다.

또한 C은 0000. 00. 00. 00:00경에는 정가에서 30% 할인하여 도서를 구매해주겠다고 중고거래 앱에 판매글을 작성하였고 0000. 00. 00.경 구매자의 요청에 따라 0000년 본인의 독서포인트 중 0원 상당의 포인트로 도서를 구매해 배송하고 그 대가로 0원 상당의 금전을 수령하는 등 별지의 표3과 같이 공사가 구매하거나 지급한 물품을 5차례에 걸쳐 판매하고 그 대금 0원을 편취하였다.

나. 영리업무 겸직 행위

C은 겸직허가를 받지 않고 0000. 00. ~ 0000. 00.경의 기간동안 ○○ 소재의 커피전문점에서 주말 중 1일에 3 ~ 4시간 파트타임으로 근무하고 매월 0 ~ 0만원 상당을 급여로 수령하여 0개월간 총 0원의 급여를 수령하였고, 0000. 00. ~ 00.경 1일 단기근무 형태로 죽발집, 커피전문점, 횃집 등에서 0만원 상당의 시급으로 근무하여 0회 총 0원의 급여를 수령하는 등 0회 총 0원의 급여를 수령

하였으며, 상세 내역은 별지의 표4와 같다.

또한 C은 0000. 00. ~ 0000. 00.경 중고거래 앱을 이용하여 건조기, 전자레인지 등 전자제품이나 신발 등을 구매한 후 가격을 높여 되팔아 0회 총 0원의 이익을 취하였으며, 상세 내역은 별지의 표5와 같다.

C은 0000. 00.경부터 0000. 00.경까지 근무시간 중 0회에 걸쳐 중고거래 앱에 판매글을 게시하거나 수정하는 등 근태를 위반하였으며 상세내역은 별지의 표6과 같다.

4. 관련자 의견 및 판단

가. 위반행위 ‘가’항 관련 (공사 구매·지급 물품 판매 행위)

C은 제빙기 판매 시도에 대해 0000. 00. 00. 00:00경 I이 제빙기를 팔아서 회식비로 사용하자고 해서 본인이 판매글을 올려보겠다고 말하고 바로 판매글을 게시하였고, 이후 몇 번 가격조정하면서 그 사실을 I, F에게 공유하다가 판매글을 삭제하였는데 잘 기억나지 않지만 F이 판매한 것을 알게 되어 삭제한 것 같다고 진술하였다.

C은 침대 판매에 대해서는 합숙소 방에 비치되어 있던 침대가 불편하여 합숙소 담당자에게 교체를 요청하니 담당자는 교체가 불가하고 직접 폐기하라고 하여, 이전에 거주했던 직원이 쓰지 않고 거실에 배치해둔 침대로 함께 판매하였다고 진술하였다.

안전화 판매에 대해서는 기존에 신던 안전화에 문제가 없고 받은 것이 불편하여 판매하였고, 0000년에도 당시 사이즈를 잘못 신청해서 받은 안전화를 0원에 판매한 적이 있다고 진술하였다.

C은 키보드 판매에 대해 키보드에 숫자 키패드가 없어 부서원들이 불편하다며 사용하지 않아 0개가 미개봉된 상태로 부서 내 회의테이블에 올려져 방치

되자 개당 0만원에 판매하겠다고 판매글을 올렸고 0000. 00.경 구매자가 나타나 본인 할당분인 키보드 1개를 근무시간 중에 챙겨 두고 퇴근 때 반출하여 현금거래하였다고 진술하였다.

C은 이후 0000년동안 판매글을 여러 번 끌어올림하여 게시목록 상위에 노출시켰지만 더는 판매되지 않았고 0000. 00.경 중순 경 적발될 것을 우려해 삭제했으며, 판매한 키보드 1개는 본인에게 할당된 것이라 판매해도 괜찮을 것이라 생각했다고 주장하였다.

C은 판매한 물품이 공사의 재산이라는 것에 무지하여 안일하게 생각하였고, 가정에 경제적으로 여유가 없어 본인이 돈을 벌어 책임을 져야한다는 생각에 소탐대실하였고 앞으로는 잘못된 행동을 하지 않겠다고 진술하였다.

제빙기 판매의 경우 C은 I의 발언에 적극 동조하며 자발적으로 판매글을 게시하였고 결과적으로 본인에 한해서만 판매 시도로 그친 것일 뿐, 당시 관련자들과 판매 상황을 공유한 점과 F의 진술에 따르면 F의 판매글에 가격을 낮춰 보라거나 제빙기 사용횟수를 적게 표기하라며 의견을 준 점이나 0000. 00. 00.경의 회식에 참석한 점 등으로 볼 때 적극적으로 판매에 가담한 것으로 판단된다.

C은 침대 판매계기를 합숙소 담당자가 알아서 폐기하라고 해서라고 진술했지만, 담당자는 당시 다른 직원들이 침대가 파손되었다고 하여 직접 폐기하라고 하거나 침대 사이즈 교체 문의를 하여 거부한 일 등은 특이사항이라 기억나지만 C의 문의는 없었다고 진술하였다. 따라서 담당자의 진술이 보다 신빙성 있고 설령 담당자가 폐기하라고 했더라도 판매할 정당한 권원이 없으므로 C의 주장은 근거가 없으며 C이 임의로 침대를 판매한 것으로 판단된다.

그러므로 C은 공사가 안전사고 예방을 위해 지급한 안전화나 자기계발 교육 목적으로 지급한 독서포인트 등 공사가 개인에게 지급한 물품을 사용목적에 맞지 않게 판매하고, 더 나아가 공사의 재산을 판매하여 수익을 취하는 등 위반행위의 정도가 매우 심각한 것으로 판단된다.

또한 최초 조사 당시 C의 중고거래 앱에서 TV(이하 참고사항 관련)를 제외한 위반행위 관련 판매글이 전부 삭제되어 있었고 당시 감사인이 확보한 증거 자료를 제시하며 추궁하지 않자, 공사의 물품을 거래하거나 거래 내역을 삭제한 사실이 없으며 거래사실이 확인될 시 어떠한 처벌도 감수하겠다고 수차례 진술하였고, 이후에는 감사인의 증거를 확보한 물품만 판매를 인정하며 진술을 반복¹⁾하는 행태를 꾸준히 반복하는 등 전반적인 진술의 신뢰성과 반성의 정도도 매우 미흡한 것으로 판단된다.

따라서 C은 공사가 소유한 물품을 사적으로 판매하고 이익을 취하여 이해충돌방지법을 위반하였고 성실의무를 위반한 것으로 판단된다.

나. 위반행위 ‘나’항 관련 (영리업무 및 겸직 행위)

C은 A커피전문점의 경우 커피 만드는 것을 배워보고자 일했는데 0000. 00.경 이후에는 업무가 바빠지고 체력적으로 힘들어져 그만두었고 B족발, C커피, D횃집의 경우에는 청소, 서빙 등 1일 아르바이트 공고를 보고 지원하여 일하게 되었으며, 영리업무가 금지되어 있다는 사실을 알고 있었지만 단기로만 일해서 괜찮을 것이라고 생각했고 주말이나 퇴근 후, 새벽시간 등에 일해서 회사 업무에 지장을 미치지 않는 선에서 일한 것이라고 진술하였다.

C은 중고거래로 되팔기 행위를 한 것을 인정하였으며 집에 있던 물건을 취미 정도로 판매하다가 범위가 커져 일부 가전제품은 수요가 많은 것을 파악하고 되팔기를 하게 되었고 근무시간 중 거래 행위를 하면 안된다는 것에 대해 경각심을 갖지 못했다고 진술하였다.

따라서 C은 단기 아르바이트나 되팔기 등 겸직허가 없이 영리업무를 하여 영리업무 및 겸직 금지의무를 위반하였고, 근무시간 내에는 전적으로 직무수행에

1) 0000. 00. 00. (최초 조사)판매 사실 없다고 진술 → 00. 00. 키보드 1개 판매글을 올렸으나 거래되지 않았다고 진술 → 00. 00. 키보드 거래사실 부인 → 00. 00. (판매글 증거 제시) 키보드 4개 판매글 작성 후 1개 거래, 제빙기는 판매글을 올렸으나 삭제, 다른 물품은 판매하지 않았다고 진술 → 00. 00. 이전 동일 진술 → 00. 00. 제빙기 판매 상황 모른다고 진술 → 00. 00. 중고거래 앱 내역(삭제글 포함) 제출 → 00. 00. 침대, 안전화, 독서포인트 판매 사실 인정

전념하여야함에도 근무시간 중 중고거래 앱에 중고물품 판매글을 게시하고 수정하는 행위를 하여 성실의무를 위반한 것으로 판단된다.

5. 참고사항(징계시효 도과)

대법원 판례²⁾에 의거 징계시효가 경과한 비위행위라 하더라도 그러한 비위행위가 있었던 점을 징계양정의 판단자료로 삼는 것까지 금하는 것은 아니므로 과거의 근무내력도 징계처분의 정당성을 판단하는 자료로 삼을 수 있다. 또한 공사상별규정³⁾에도 관련자의 평소의 소행 등에 대한 유무를 충분히 참작하여 징계기준에 의거하여 정한다는 규정이 있고, 본 건과 관련한 관련자의 진술, 자료가 있어 본 감사에서 확인하였고 이에 대한 별도 처분이 없어 이를 참고하고자 한다.

- 위반행위

C은 0000. 00. ~ 0000. 00.경 거주하던 1인 합숙소에 비치된 TV를 중고거래로 판매하였다.

- 관련자 의견

C은 비품인 TV를 판매했을 가능성은 있으나 TV의 경우 중고거래로 구매한 것이나 구매 중 추가로 받은 것, 분리수거장에서 가져온 것 등 출처가 다양하여 정확히 기억하기 어렵다고 진술하였다.

- 판단

0000. 00. 00.경 ㉠지역본부 ㉡부에서 이사업체에 발송한 ‘사택 비품 이전 요청서’ 상에 타 합숙소에서 해당 합숙소로 TV를 이전한 사실이 확인되나 해당 합숙소나 C이 0000. 00. 이후 거주한 합숙소에서도 현재 TV가 없는 것으로 확인된 점이나, C이 0000. 00.경 공사가 구매한 것과 같은 모델명인 TV의 65,000원 판매글을 0000년경 게시하여 거래한 것이 확인되는 점으로 볼 때 C이 합숙소 비품인 TV를 판매한 것으로 판단된다.

2) 대법원 1995. 9. 5. 선고 94다52294 판결.

3) 제22조(징계양정) 징계를 양정할 때에는 **관련자의 평소의 소행, 근무성적, 과거의 공적 및 포상실적, 개전의 정, 과거 징계사실의 유무** 등을 충분히 참작하여 [별표 1] 내지 [별표 1의3]의 징계기준에 의거하여 정하여야 한다.

6. 징계요구 양정

공사는 국민생활의 편익증진과 공공복리 향상에 기여하기 위해 국가사무를 위탁받아 수행하는 기관으로서, 국민의 신뢰를 확보하고 그 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 국가공무원에 준하는 정도로 고도의 윤리성 준수를 요구하고 있다.

특히 「성실의무」는 공사 직원에게 부과된 가장 기본적이고 중대한 의무로서 국민의 이익을 도모하고 공사의 설립목적은 효율적으로 달성하기 위해 법령과 사규를 준수하며 성실히 직무를 수행하여야 하고, 직무 능률을 떨어뜨릴 우려가 있는 영리업무 및 겸직 행위를 하여서는 아니된다.

그럼에도 불구하고 C은 **성실의무 위반 행위**와 관련하여 ①공사 소유의 다수 물품을 판매하여 공사에 재산상 손해를 끼치고, 지급 물품을 목적과 다르게 판매하여 사익을 취한 점 ②해당 부당이득이 소액이라고 하나 지속적인 수차례의 행위로 그 심각성이 매우 큰 점 ③향후 공사 내 동일 또는 유사 위반행위의 발생을 원천차단하고 철저한 공직기강의 확립으로 대내외 공사의 신뢰회복이 필요한 점과, **영리업무 및 겸직금지의무 위반 행위**와 관련하여 ①수개월 간 여러 업종의 영리업무에 종사하여 의무를 위반한 점 ②근무시간 중 중고물품 되팔기 행위 등을 하여 영리를 취한 점 등을 종합할 때, 중징계를 통한 제재가 이루어져야 한다고 판단된다.

조치할 사항

사장(㉠㉡처장)은 공사 「취업규칙」 제7조(성실의무), 「인사규정」 제37조(성실의무) 등을 위반한 대리 C에게 「취업규칙」 제58조(징계) 및 「인사규정」 제48조(징계) 제1호 ‘법령, 정관 및 사규를 위반하였을 경우’와 「상벌규정」 [별표1] ‘징계기준’ 중

‘1. 성실의무위반’의 ‘타. 회사재산 절취’(비위의 도가 중하고 고의가 있는 경우)와
‘8. 영리업무 및 겸직금지의무 위반’(비위의 도가 중하고 경과실인 경우)에 따라
징계처분 하시기 바랍니다.(해임)

[별지] 위반행위 관련 표

<표3 C의 공사 구매·지급 물품 판매 내역>

(단위 : 원)

번호	제 품 명	작성내용	게시일	게시 금액	판매일	판매 금액
세부내역 비공개						

<표4 C의 견적 관련 급여 수령 내역>

(단위 : 원)

번호	입금일	입금자명	입금액	사업장 소재지
세부내역 비공개				

<표5 C의 영리업무 관련 되팔기 행위 내역>

(단위 : 원)

번호	제품명	게시내용	게시일시	게시금액	구매일시	구매금액	차액
세부내역 비공개							

<표6 C의 근무시간 중 중고거래 앱 활동 내역>

(단위 : 건)

기간	판매글 게시	판매글 수정	판매글 끌어올림	합계
세부내역 비공개				